



TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

I.- DESCRIPCIÓN.	PRODUCTO A LICITAR	RETIRO Y REPOSICIONAMIENTO DE 03 CONTENEDORES DE 40 PIES Y 03 CONTENEDORES DE 20 PIES DESDE RECINTO MUNICIPAL PARQUE INDUSTRIAL HACIA RECINTO TALLER OPERACIONES UBICADO EN CALLE GÉNESIS.
	UBICACIÓN	Calle El Teniente #65, Puerto Montt. Calle Génesis #132 sitio N° 21 ROL: 1532-87, Puerto Montt.
	CANTIDAD	03 Contenedor de 40 pies. 03 Contenedor de 20 pies. 07 horas y seis posicionamientos.
	UNIDAD SOLICITANTE	DEPARTAMENTO TÉCNICO — DIRECCIÓN DE OPERACIONES
	RESPONSABLE	IGNACIO ÁVILA/ FELIPE SEGOVIA
	FONO	65 2 244423 / 65 2 244429.
II.- ANTECEDENTES GENERALES.	Las siguientes especificaciones técnicas se refieren al traslado de contenedores desde el Recinto Municipal Parque Industrial: Todas las obras que consulte el proyecto deben ejecutarse respetando la legislación y reglamentación vigente; en especial: • Ley 16.744 — Establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales • Ley 20.123 — Regula el régimen de subcontratación para empresas contratistas y subcontratistas. • Código de trabajo — Artículo 184°. • Decreto Supremo N°18 — certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos ocupacionales. • Decreto Supremo N°44 — Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestión preventiva de los Riesgos Laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. • Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. (OGUC) • Decreto Exento N°15.608, de fecha 28/12/2022, que aprueba Procedimiento de Trabajo Seguro para Trabajadores en Altura y Procedimientos de Trabajo para el Traslado, Uso y Armado de Andamios. • Reglamento N°8, sobre Reglamento Especial para Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas de Servicio Transitorio. Será responsabilidad del contratista mantener el lugar, ya sea por medios digitales o físicos, dicha normativa y su respectiva actualización, ante cualquier cambio eventual de estas durante el transcurso del desarrollo del servicio. Las medidas y sus respectivas unidades están especificadas en el PPTO y en los siguientes Términos Técnicos de Referencia, siendo estas y ninguna otra las que deben ser replanteadas en terreno. Ante la existencia de discrepancias entre la documentación entregada por el mandante, ya sea, presupuesto, especificaciones etc. Será responsabilidad de la Inspección Técnica de Servicio, I.T.S. informar oportunamente al profesional a cargo, según sea el caso para dar respuesta al punto en cuestión, en un plazo máximo de 5 días, la resolución de la discrepancia, estará sujeta a la complejidad surgida en obra y su tiempo dependerá exclusivamente de esta.	





1. DETALLE DE TRABAJOS A REALIZAR

Antes de realizar el trabajo debe coordinar con el ITS a fin de gestionar día y horario para realizar el trabajo, debido a que existe una coordinación de tránsito asociada que será prevista por funcionarios de diversas Direcciones Municipales del Recinto Municipal Parque Industrial.

Se requieren los siguientes servicios de traslado:

- Retiro y reposicionamiento de 3 contenedores de 40 pies desde el Recinto Municipal Parque Industrial, Calle El Teniente #65, Puerto Montt a Taller Municipal ubicado en Calle Génesis #132, Sitio N° 21, Puerto Montt (Según planimetría adjunta). Para la maniobra se deberá proveer de tres maquinarias de izaje del tipo grúa y alcance con ramplas con un mínimo de 6 a 7 toneladas de capacidad de levante cada una, debe contar con operador calificado, rigger y personal de apoyo. (De ser necesario, el adjudicado deberá contar con un camión rampla adicional para concretar los trabajos)
- Retiro y reposicionamiento de 3 contenedores de 20 pies desde el Recinto Municipal Parque Industrial, ubicado en Calle El Teniente #65, Puerto Montt a Taller Municipal ubicado en Calle Génesis #132, Sitio N° 21, Puerto Montt (Según planimetría adjunta). Para la maniobra se deberá proveer de tres maquinarias de izaje del tipo grúa y alcance con ramplas con un mínimo de 6 a 7 toneladas de capacidad de levante cada una, debe contar con operador calificado, rigger y personal de apoyo.

Maquinaria	Cantidad	Especificación
03 Camiones Grúas alto tonelaje y alcance con ramplas.	07 horas	• Año 2012 o superior. • Capacidad de levante de la pluma 6 a 7 toneladas mínimo. • Incluye conductor, combustible y rigger.
06 Posicionamientos maquinaria	06 global	• Posicionamiento de la maquinaria en terreno.
Mano de Obra	Cantidad	Especificación
Rigger	01	• Persona Capacitada y Certificada.
Personal de apoyo	02	• Personal de apoyo general.

EL PROVEEDOR DEBE CONTAR CON UNA POLIZA DE SEGURO TODO EVENTO PARA DAÑOS A TERCEROS DURANTE LAS MANIOBRAS.

NOTA:

1. EN NINGUNA SITUACIÓN SE CONSIDERARÁ EL TRASLADO DE LAS MAQUINARIAS HASTA EL SECTOR A INTERVENIR DENTRO DE LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.
2. LOS SERVICIOS PUEDEN SER SUSPENDIDOS O POSTERGADOS, DEBIDO A FACTORES METEOROLÓGICOS O DE FUERZA MAYOR, para lo cual el Departamento Técnico notificará mediante correo electrónico o comunicación telefónica, sin que ello requiera un mínimo de horas previas de aviso y pago por el día o días de SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN.

2. CONDICIONES GENERALES

- 2.1. Se aplicarán todos los cuerpos legales de seguridad correspondientes dispuestos en la ley 16.744 que; "Establece Normas Sobre Accidentes Del Trabajo Y Enfermedades Profesionales" y así mismo, toda su normativa derivadas, como también lo establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo.
- 2.2. Para dicho trabajo, el adjudicado deberá suministrar los Equipos de Protección Personal (EPP) a sus trabajadores, en calidad y cantidad suficiente acorde a los riesgos que impliquen sus funciones.





- 2.3. El adjudicado, deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de sus trabajadores y deberá informar oportuna y convenientemente los riesgos relacionados a los trabajos a realizar además de las medidas preventivas a adoptar en función de la disminución de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.
- 2.4. Deberá delimitar adecuadamente el área de trabajo restringiendo el ingreso de terceros y señalizando sobre los riesgos presentes en la zona de trabajo.
- 2.5. El proveedor contratado debe tener especial cuidado en no deteriorar otras áreas de las instalaciones Municipales, en particular, las instalaciones eléctricas, computacionales, telefónicas y sanitarias, comprometiéndose a reponer lo que resulte dañado en un plazo máximo de 3 horas. Si, aun así, ocurriese un deterioro atribuible al adjudicatario, éste se compromete a reponer lo que resulte dañado en un plazo máximo de dos días hábiles.
- 2.6. Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución de los servicios contratados cause a los trabajadores o a terceros, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario.
- 2.7. Una vez aceptada la orden de compra se deberá coordinar con la unidad técnica para la ejecución del servicio.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD – SALUD OCUPACIONAL (SSO) Y ORDEN/ASEO DE LA OBRA

La empresa adjudicada, deberá cumplir con todas las exigencias legales en Materias de Prevención de Riesgos, incluyendo lo estipulado en el **nuevo Decreto Supremo N° 44 “Aprueba Nuevo Reglamento sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable”**, el cual entró en vigencia a contar del 01-02-2025. De igual manera, la Dirección de Operaciones designará un Inspector Técnico en Prevención (I.T.P.) a fin de controlar a la Empresa Contratista en las Materias de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO).

La empresa adjudicada deberá – **antes del inicio de los trabajos** – presentar una Carpeta de Arranque, para ser revisada por el I.T.P. (Inspector Técnico en Prevención), aprobando o rechazando lo solicitado, con la siguiente información:

- Copias de los contratos de trabajo, por cada trabajador.
- Copias de los registros de recepción de Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, por cada trabajador.
- Copia de los registros de Obligación de Informar los Riesgos Laborales (IRL), por cada trabajador, en base a su función específica y de acuerdo al **nuevo DS. N° 44**.
- Copia de los registros de entrega de Elementos de Protección Personal a cada trabajador.
- Copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, con sus respectivas cartas de presentación a la Dirección del Trabajo (DT) y Seremi de Salud (SS).
- Certificado de adhesión actualizado a su respectivo Organismo Administrador del Seguro (ACHS – IST – ISL o Mutual de Seguridad C.Ch.C).
- Presentar su Matriz de Riesgos (MIPER) atinente a todas las actividades o itemizado a desarrollar al interior del servicio. (Actualizada DS. N° 44)
- Presentar el o los Procedimientos de trabajo seguro (PTS) derivados de la Matriz de Riesgos y con su respectiva difusión a sus trabajadores (Ej: Procedimientos de Trabajo Seguro para Izaje).
- De igual manera la empresa adjudicada, deberá considerar la implementación determinados utensilios tales como; cinta de peligro, barreras, conos, bastones extensibles u otros, para delimitar en todo momento y en su totalidad el área de trabajo.
- En complemento al punto anterior y en caso de ser necesario, la empresa deberá incorporar señalética atinente a las siguientes leyendas: “Hombres Trabajando” – “Peligro”.
- La supervisión de la Empresa Adjudicada, deberá generar los respectivos registros de AST (Análisis de Seguridad del Trabajo) o ART (Análisis del Riesgo del Trabajo), para las faenas diarias, siendo un estándar documental obligatorio y **antes del inicio de las faenas**.
- La supervisión de la Empresa Adjudicada, deberá generar los respectivos registros de Charla Operacional de 5 minutos para las faenas diarias, siendo un estándar documental obligatorio y **antes del inicio de las faenas**.





	Según lo establecido en el Artículo 184° del código del trabajo, la empresa deberá adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de sus trabajadores, por lo cual el I.T.P., queda facultado para solicitar y/o exigir cualquier medida extraordinaria que vaya en directo beneficio de salvaguardar la integridad física de todos los trabajadores que ejecuten el servicio.
III.- PLAZOS Y SANCIONES	1) PLAZO 48 horas a partir de la firma del acta de entrega de terreno. 2) ALCANCES a) En caso que sobrevenga un caso fortuito, de fuerza mayor, condiciones meteorológicas adversas o a través de indicaciones propias de la inspección técnica, que haga imposible para el prestador del servicio el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, se podrá congelar el plazo, previa solicitud mediante correo del proveedor a la inspección técnica del servicio. 3) SANCIONES a) El incumplimiento en el servicio resultará en una sanción del 10% del valor neto de la orden de compra por cada día de retraso, hasta que el ITS otorgue su conformidad en la recepción. Esta multa tendrá un límite máximo del 20%. Después de superar este límite, la unidad técnica podrá liquidar el contrato. b) Para el plazo de entrega y la aplicación de multas se considerará días corridos. c) En caso de que el I.T.S. realice observaciones referentes a las condiciones de técnicas en la ejecución de los trabajos, se informará mediante el uso de los canales definidos en la etapa de Entrega de Terreno. En la misma información se señalará el plazo para subsanar las observaciones. d) En caso de que la observación no sea levantada, La Municipalidad podrá aplicar una multa equivalente a 1 UTM por cada día de incumplimiento luego del plazo entregado para subsanar la observación. e) Todas las multas serán informadas mediante el canal de comunicación formal establecido, y aplicadas al momento de realizar el pago correspondiente. El Oferente tendrá cinco días hábiles para apelar a dicha multa ante la inspección técnica, teniendo este un plazo de tres días hábiles para resolver. f) Las sanciones y multas serán aplicadas mediante informe del I.T.S., detallando la falta cometida. En caso de no pago se descontará del pago de la factura respectiva. 4) A CONTINUACIÓN, SE DETALLA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA NOTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA MULTA El ITS notificará mediante correo electrónico al proveedor sobre el retraso en la entrega del servicio, el primer día hábil posterior al retraso, señalando que ante el incumplimiento se encuentra sujeto a sanción. a) Se indicará sobre el plazo máximo que tiene para realizar la terminación de la ejecución del servicio, antes de liquidar el contrato. b) Se revisará la documentación relacionada con el contrato para verificar los plazos de entrega acordados. c) Se calculará el monto de la multa de acuerdo a lo indicado en las bases. d) Se genera un informe indicando la cantidad de días de retraso.





	e) Se envía mediante correo electrónico el informe generado por el ITS, con el detalle de la multa y el monto total de la misma. f) El proveedor podrá apelar mediante carta enviada por correo electrónico sobre la aplicación de la multa, teniendo para esto un plazo de 5 días hábiles. g) Se revisará la documentación relacionada con el contrato para verificar los plazos de entrega acordados y los descargos presentados por la empresa, con la finalidad de evaluar la pertinencia de estos. h) Se entregará respuesta mediante correo electrónico respecto si se acoge o no la apelación. i) En caso de que el ITS no acoja la apelación, el proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución fundada, para impugnar dicho acto administrativo mediante los recursos contemplados en la Ley 19.880, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida, copiando a la Inspección Técnica solo para conocimiento de esta apelación.
IV. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN A TRAVÉS DE PORTAL DE MERCADO PÚBLICO, COMPRA ÁGIL.
V.- ESTADO DE PAGO	Se cancelará cada ítem, en pesos chilenos, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción de la factura correspondiente y la respectiva recepción conforme del servicio por parte de la unidad técnica de la Dirección de Operaciones.
VI.- SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	Se realizará la inspección por el profesional o en su defecto por el subrogante designado de la Dirección de Operaciones, el cual deberá hacer cumplir cabalmente las condiciones impuestas en las bases y TTR establecidas, tendrá el propósito de verificar que los resultados finales se ajusten a las condiciones y requisitos definidos. 1) DURANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIÓN EL I.T.S DESIGNADO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: a) Administrativas: Relacionadas con los plazos, normativas legales, garantías y aspectos financieros. b) Técnicas: Referidas directamente al proyecto, su ejecución y/o adquisición de materiales, objeto principal y directo del contrato y especificaciones durante todo el servicio. Posterior a la verificación de los antecedentes, el ITS emitirá el acta de recepción el cual facultará al prestador del servicio la emisión de la respectiva factura. 2) EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO, COMO TAMBIÉN LA RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO, CORRESPONDERÁ A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, CON EL SR: • Felipe Segovia Alarcón • N° de contacto 652-244429. • Correo electrónico: felipe.segovia@puertomontt.cl.

